BẢN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 102/2013/NĐ-CP

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

STT	Điều, Khoản (Nghị định 102 hiện hành)	Quy định hiện hành	Dự thảo Nghị định 102 sửa đổi	Đề xuất sửa đổi
1	Điều 3. Giải thích từ ngữ	3. Chuyên gia là người lao động nước ngoài đã được nước ngoài công nhận là chuyên gia hoặc người lao động nước ngoài có trình độ kỹ sư, cử nhân trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 05 năm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo. *** Điều 4, Nghị quyết Chính phủ số 47/NQ-CP:** 4. Về điều kiện đối với lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam: a) Người nước ngoài là chuyên gia, lao động kỹ thuật nếu đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn đào tạo hoặc ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam. b) Người nước ngoài có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (trung tâm ngoại ngữ); cơ sở giáo dục mầm non; c) Người nước ngoài có bằng tốt nghiệp từ đại học hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.	3. Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam: a) Đã được cơ quan, tổ chức nước ngoài chứng nhận là chuyên gia; b) Có trình độ kỹ sư, cử nhân trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm làm việc trong chuyên ngành đã được đào tạo; c) Có 5 năm làm việc công việc liên quan đến kỹ thuật, công nghệ phức tạp mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được hoặc ngành nghề truyền thống của nước ngoài.	– Ở Điểm a): Đề nghị bổ sung thêm cả trường hợp đã được doanh nghiệp nước ngoài công nhận là chuyên gia. Theo Điểm b), Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 3/2014/TT-BLDTBXH ban hành tháng 3 năm 2014, giấy tờ chứng minh do doanh nghiệp tại nước ngoài chứng nhận là chuyên gia được công nhận là giấy tờ chứng minh chuyên gia. – Ở Điểm c): Ý nghĩa của "công việc liên quan đến kỹ thuật, công nghệ phức tạp mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được" rất không rõ ràng và có thể hiểu theo nghĩa rất rộng. Trong cam kết của WTO có ghi: "Chuyên gia là thể nhân làm việc trong một tổ chức, là người có trình độ chuyên môn cao và có kiến thức về dịch vụ, thiết bị nghiên cứu, kỹ thuật hay quản lý của tổ chức đó. Để đánh giá kiến thức này, cần xem xét không chỉ kiến thức cụ thể đối với hình thức hiện diện thương mại đó mà phải xem xét cả việc người đó có kỹ năng hoặc chuyên môn cao liên quan đến thương mại hoặc một loại công việc đòi hỏi kiến thức chuyên ngành hay không". Điều khoản ở Điểm c) quá hạn chế so với quy định trong cam kết của WTO và mâu thuẫn với cam kết cho phép chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam. Chúng tôi đề xuất bỏ nội dung "công việc liên quan đến kỹ thuật, công nghệ phức tạp mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được", đồng thời sửa Điểm b) thành "có trình độ kỹ sư, cử nhân trở lên hoặc tương đương, hoặc có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành đã được đào tạo".
2	Điều 7, Khoản 2. Các trường hợp khác không thuộc diện cấp giấy	a) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh; thông tin; xây dựng; phân phối; giáo dục; môi trường; tài chính; y tế; du lịch;	a) –h) Giống như bên trái i) Người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc liên tục dưới 30 ngày.	– Cần bổ sung các trường hợp cho phép người nước ngoài lưu trú sau đây trong Bản cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới vì chưa được quy định trong Điều 172 Bộ luật Lao động và Điều 7 Nghị định số 102. Liên quan đến nội dung này, trong

	phép lao động, bao gồm:	văn hóa giải trí và vận tải; Bộ Công Thương hướng dẫn căn cứ, thủ tục để xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ nêu trên. b) Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài; c) Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; d) Giáo viên của cơ quan, tổ chức nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cử sang Việt Nam giảng dạy tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đ) Tình nguyện viên; Người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm d và Điểm đ Khoản 2 Điều này phải có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam. e) Người có trình độ từ thạc sĩ trở lên hoặc tương đương thực hiện tư vấn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề trình độ cao đẳng với thời gian không quá 30 ngày; Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề trình độ cao đẳng phải có văn bản xác nhận về việc người lao động nước ngoài thực hiện công việc tư vấn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học. g) Người lao động nước ngoài vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan nhà nước ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương ký kết theo quy định của pháp luật. Cơ quan nhà nước ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương phải có văn bản thông báo với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động về việc người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện thỏa thuận		Bản cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới chắc chắn công nhận việc nhập cảnh và làm việc mà không bị giới hạn, do đó cần có quy định tương ứng với nội dung cam kết. Đặc biệt, đối với Điểm 2 và Điểm 3, do không có cơ sở (hiện diện thương mại) tại nội địa nên không thể xin Giấy phép lao động ở tình trạng như hiện nay và cần cho phép lao động với thời gian quá 30 ngày. Đề nghị bổ sung: • Nhà quản lý, giám đốc, chuyên gia được doanh nghiệp nước ngoài đã thiết lập cơ sở (hiện diện thương mại) tại Việt Nam tuyển dụng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam cho các hoạt động tại Việt Nam mà không thể thay thế bằng nhân sự người Việt Nam. (Section I, item 4.b). • Nhà quản lý, giám đốc chịu trách nhiệm thiết lập cơ sở (hiện diện thương mại) đầu tiên tại Việt Nam được phép lưu trú trong vòng 90 ngày (Section I, item 4.d). • Thể nhân làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài chưa có cơ sở (hiện diện thương mại) tại Việt Nam cung cấp dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 841-845, 849) và dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672) được phép lưu trú trong vòng 90 ngày (Section I, item 4.e).

		quốc tế mà các cơ quan, tổ chức này đã ký kết. h) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.		
3	Điều 8. Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động	2. Người sử dụng lao động phải đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài thường xuyên làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.	2. Người sử dụng lao động phải đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài thường xuyên làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 7 ngày làm việc , kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 172 Bộ luật lao động và Điểm i Khoản 2 Điều 7 Nghị định này. Thời hạn xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là không quá 2 năm và theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Nghị định này.	– Đối với trường hợp lao động trong vòng 30 ngày, nếu không cần thủ tục xác nhận miễn giấy phép thì ngay cả đối với thủ tục xác nhận miễn giấy phép cho trường hợp khác cũng không phải làm thủ tục này "trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc" mà là "kể từ ngày bắt đầu làm việc cho đến ngày làm việc thứ 30". Ở đây có thể dự đoán được trường hợp cho dù ở thời điểm nhập cảnh người lao động nước ngoài có ý định kết thúc công việc trong vòng 30 ngày nhưng do công việc cần thêm thời gian nên bị vượt quá 30 ngày. – Việc không cần (miễn) Giấy phép lao động cần phải được công nhận nếu như thỏa mãn các điều kiện theo quy định tại Điều 172 Bộ luật Lao động và Điều 7 Nghị định số 102. Nếu các điều kiện này được đầy đủ thì chắc chắc sẽ không thay đổi khi làm việc tại cùng một nơi làm việc. Do đó, không cần thiết phải giới hạn thời hạn hiệu lực của thủ tục cấp phép trong vòng 2 năm mà nên để thời hạn vĩnh viễn khi làm việc tại cùng một nơi.
4	Điều 8. Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động	3. Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm: a) Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; b) Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài; c) Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chính hoặc 01 bản sao nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của	Không chỉnh sửa	– Điểm c) Khoản 3 không thể hiện rõ phải nộp giấy tờ nào là đủ. Đề nghị làm rõ trong Nghị định này cần những giấy tờ nào để làm cơ sở cho lý do miễn giấy phép.

		pháp luật Việt Nam.		
5	Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động	2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.	2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc giấy khám sức khỏe được cấp ở Việt Nam. Các giấy tờ có giá trị không quá 6 tháng kể từ ngày chứng nhận đến ngày nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động.	- Các hạng mục kiểm tra khi khám sức khỏe ở mỗi quốc gia không giống nhau, do đó cần quy định rõ Giấy khám sức khỏe được cấp tại nước ngoài cần có các hạng mục kiểm tra nào.
6	Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động	3. Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.	3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước ngoài. Các giấy tờ có giá trị không quá 6 tháng kể từ ngày chứng nhận đến ngày nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động.	- Trong số người lao động nước ngoài có không ít người có kinh nghiệm đã từng lưu trú tại nhiều quốc gia trước đó. Trong trường hợp này cần làm rõ phải xin Giấy chứng nhận không phạm tội do cơ quan quản lý của nước nào cấp. Cụ thể, có thể ghi rõ như "Giấy chứng nhận không phạm tội của quốc gia đã cư trú liên tục trong ít nhất 6 tháng ngay trước khi sang Việt Nam" v.v. - Liên quan đến tính cần thiết của việc phải có Giấy chứng nhận không phạm tội của Việt Nam, với thực trạng hiện nay thì chỉ cần sang Việt Nam 1 ngày cũng vẫn phải xin Giấy chứng nhận này. Thủ tục xin giấy tờ này rất mất thời gian và làm cản trở doanh nghiệp. Chúng tôi đề xuất chỉ giới hạn cần phải xin Giấy chứng nhận không phạm tội trong trường hợp lưu trú tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên. Hơn nữa, trong Công văn số 213/TTLLTPQG-HCTH của Bộ Tư pháp gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng có đề xuất "Trường hợp lưu trú dưới 6 tháng thì không cần Giấy chứng nhận không phạm tội".
7	Điều 10a	Bổ sung mới	Điều 10a. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với một số trường hợp đặc biệt 1. Đối với người lao động đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động khác cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm giấy tờ quy định tại Khoản 1, 6, 8 Điều 10 của Nghị định này và giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp. 2. Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm công việc khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động nhưng không thay đổi người sử dụng lao động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao	- Trường hợp Khoản 1: Không thể hiện rõ Giấy phép lao động liên quan khi làm việc cho người sử dụng lao động khác phải được cấp mới hay chỉ cần ghi bổ sung vào Giấy phép lao động cũ. - Đối với khoản 2: Nếu chỉ là thay đổi vị trí công việc thì không phát sinh thay đổi về tình trạng và sức khỏe so với trước đó nên không cần khám sức khỏe (Khoản 2 Điều 10).

			động gồm các văn bản quy định tại Khoản 1, 2, 4, 6 Điều 10 của Nghị định này và giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã cấp. 3. Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, 6, 8 Điều 174 Bộ luật lao động mà có nhu cầu làm việc cùng vị trí công việc nhưng thay đổi người sử dụng lao động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm các giấy tờ quy định tại Khoản 1, 2, 3, 6, 8 Điều 10 của Nghị định này và giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp. 4. Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, 6, 8 Điều 174 Bộ luật lao động mà có nhu cầu làm việc cùng vị trí công việc nhưng không thay đổi người sử dụng lao động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm các giấy tờ quy định tại Khoản 7 Điều 10 của Nghị định này và giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp. 5. Đối với người lao động nước ngoài là thạc sĩ trở lên làm nghiên cứu khoa học, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm giấy tờ quy định tại Khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 10 của Nghị định này.	
8	Điều 12. Trình tự cấp giấy phép lao động	1. Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động nước ngoài không có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử dụng lao động tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nộp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính của người sử dụng lao động.	1. Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. 2. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.	

		2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.		
9	Điều 13. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động	1. Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc.	1. Giấy phép lao động đang có hiệu lực bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động trừ các trường hợp quy định tại Điều 10a Nghị định này	- Trong "thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động" có bao gồm các trường hợp như thay đổi địa chỉ nơi làm việc, địa điểm làm việc v.v. Đây là những thay đổi mang tính chất hình thức và việc cấp lại rất mất thời gian, do đó chúng tôi cho rằng không cần thiết.
10	Điều 19. Hiệu lực thi hành	Bổ sung khoản 4	4. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động quy định tại Điểm d, đ, e, g, l Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này và người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xem xét, giải quyết việc cấp giấy phép lao động đối với các trường hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời không cấp, cấp lại giấy phép lao động mà người sử dụng lao động đề nghị vì lý do không thỏa đáng	